

1500604-41.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... trânsito em julgado em 24/06/2016, tráfico privilegiado, processo de execução em andamento nº. 0020780-76.2016.8.26.0041), que devem ser compensadas, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, não há causa de aumento e de diminuição.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu, e em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Nos termos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500604-41.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500604-41.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LA BANCA SOUSA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

LUCAS LA BANCA SOUSA foi denunciado como incurso no 157, caput, do Código Penal, porque ao que consta, no dia 07 de março de 2022, por volta das 16h40min, na Estrada Cabreúva, 16, Carapicuíba, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si, o valor de R\$60,85, de propriedade de T.M.F.S.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fl.61). O acusado foi citado e ofertou resposta.

Durante a instrução foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se ao interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por ausência probatória e, subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo e regime de cumprimento de pena mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão entrega de fl.8 e fl.15.

Igualmente a autoria, diante da confissão do acusado nesta solenidade.

Por sua vez, a vítima T.M.F.S, em juízo, disse que caminhava estava trabalhando na loja de vendas de produtos limpeza, quando o acusado entrou no estabelecimento e se passou por cliente. Assim que fez a entrega do produto, o acusado levantou a camisa, mostrou a camisa e anunciou o assalto. Com medo, foi para os fundos da loja, Tentou sair para pedir ajuda, mas foi impedida pelo acusado, que ordenou que entregasse o dinheiro do caixa. Em seguida, o assaltante se evadiu da loja. Gritou por socorro e minutos depois a polícia militar prendeu o assaltante. Recuperou o dinheiro.

Observe que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a palavra da vítima, em crime clandestino, como o roubo, tem valor importante, sobretudo quando a declaração é coesa e harmônica, como no caso dos autos.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em ronda pelo local dos fatos e foram informados acerca do roubo. Fizeram breve patrulhamento e abordaram o acusado, que estava com um simulacro e objetos subtraídos. No local, a vítima reconheceu o réu.

Assim, o contexto probatório bem demonstra a autoria delitiva, sendo que o pronto reconhecimento realizado minutos depois da prática do roubo, o que foi confirmado pela vítima e pelos policiais, nesta solenidade.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atento ao art. 59, caput, do Código Penal, verifico que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena em seu patamar mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e agravante da reincidência, conforme Fl.35/36 e fl.67 (processo nº . 0012733-83.2015.8.26.0127, trânsito em julgado em 24/06/2016, tráfico privilegiado, processo de execução em andamento nº. 0020780-76.2016.8.26.0041), que devem ser compensadas, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, não há causa de aumento e de diminuição.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu, e em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, ante a reincidência e tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial fechado para o acusado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR LUCAS LA BANCA SOUSA, filho de Eliana Garcia La Banca e Jose Clarantino Sousa, RG nº. 52.736.227, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 10 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de terem permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a justiça gratuita ao acusado.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA